



Resolución Directoral N° 001541 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025315627, que contiene el Memorando N° 396-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 4 de abril 2025, el Expediente judicial Expediente Judicial N° 00186-2017-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de **DEXI PINTADO PINTADO con DNI N° 42359902** y demás documentos adjuntos en un total de Cuarenta y Uno (51) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





Resolución Directoral N°001541 2025

noviembre del 2012; con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso, más intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin costas ni costos;

Que, Mediante Resolución de Vista N° 20, de fecha 3 de febrero del 2021, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución número diecisiete (17), de fecha 3 de febrero de los 2021 que declara fundada la demanda, sobre **nulidad** de resolución administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. ordenaron que la oficina de operaciones Unidad Ejecutora 303 UGEL Tocache, para que **emita** nueva resolución, reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, desde: el **21 de mayo de 1990 hasta el 25 de agosto del 2010; y, del 26 de agosto del 2011 hasta el 25 de noviembre del 2012** -periodos laborados que han sido bajo los alcances de la ley del profesorado - ley 24029 y su modificatoria ley N° 25212. en los seguidos por: **DEXI PINTADO PINTADO**, en calidad de heredera y en representación de sus hijos, de quien en vida fue don **GUSTAVO IDROGO TEJADA** -contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache Unidad Ejecutora 303- Educación - Alto Huallaga y otro, sobre proceso contencioso administrativo;



Que, Mediante resolución N° 29 de fecha 27 de agosto 2024, Declara nula la Resolución Directoral N° 2747-2023 de fecha 6 de octubre de 2023 y declara INFUNDADA la observación formulada por el Gobierno Regional de San Martín, respecto a la liquidación de los beneficios sociales contenida en el informe Pericial N° 0258-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 5 de julio del 2024, requiere a la UGEL Tocache cumplir con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista y de los fundamentos de la presente resolución.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de don **DEXI PINTADO PINTADO**, con DNI. N° **42359902** , por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total íntegra, El monto calculado en el Informe Pericial N° **00258-2024-HHP/EML-CSJSM** de fecha 5 de julio del 2024, por la suma de devengados **Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Ocho con 28/100 Soles (S/ 58,798.28)**, e Intereses Legales la suma de



Resolución Directoral N°001541 2025

Treinta Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve con 07/100 Soles (S/ 34,849.07), haciendo un total de Noventa y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 36/100 Soles (S/ 93,647.36), la liquidación se realizó dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 29, de fecha 27 de agosto de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00186-2017-0-2209,JM-CI-01. emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERES LEGAL	MONTO CALCULAD
DEXI PINTADO PINTADO	42359902	N° 00186-2017-0-2209-JM-CI-01	S/ 58,798.28	S/ 34,849.07	S/ 93,647.36

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 02747-2023 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 6 de octubre de 2023, reconocido a favor de **DEXI PINTADO PINTADO**, por mandato judicial Resolución Judicial N° 29, de fecha 27 de agosto de 2024.

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE la presente resolución a través de la oficina de atención al usuario y comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, Dirección Regional de Educación de San Martín.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLÍQUESE en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH